

INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE HASSAN II

1ère Année Topographie Cycle Ingénieur

TECHNIQUES CADASTRALES

ANNEE 2020-2021

Techniques Cadastrales

Volume horaire :
24 heures

Contenu :

- *Introduction*
- *Les différents systèmes cadastraux : Types de cadastres*
- *Cadastre au Maroc*
- *Organisation du Service du Cadastre*
- *Les fonctions de chaque Bureau du cadastre*
- *Services et relation avec les usagers*
- *Les différentes affaires traitées par le cadastre*
- *Assises cadastrales*
- *Repérage et mappes cadastrales*
- *Bornage d'immatriculation foncière*
- *Levé cadastral ordinaire*
- *Levé cadastral par GNSS*
- *Tolérances cadastrales et Signes*
- *Dossiers techniques*
- *Normes cadastrales*

LE CADASTRE AU MAROC

L'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie « ANCFCC », est l'organisme auquel incombe ***la gestion du cadastre marocain*** ; elle a été créée en vertu de la loi N° 58-00 du 13 Juin 2002 pour assurer trois missions principales, à savoir :

1. ***L'Immatriculation Foncière (IF)***, dont l'objectif principal est de garantir le droit de propriété par l'inscription des mentions sur les livres fonciers retraçant ainsi l'historique de la propriété foncière (Cadastre juridique)
2. ***Le Cadastre*** pour délimiter la propriété foncière en termes de superficie, coordonnées, situation géographique, etc. (Cadastre national).
3. ***La Cartographie*** qui poursuit et améliore la couverture cartographique du pays et la définition du référentiel géodésique.

En outre, le cadastre marocain est marqué par une situation assez particulière de par la coexistence de plusieurs types de cadastre portant sur des fonctions perspectives divergentes. Il s'agit du:

- ***Cadastre juridique,***
- ***Cadastre national***
- ***l'Agence Nationale Foncière.***

1. Le cadastre juridique

Au Maroc, il existe une dualité de régime foncier, à savoir :

- 1- Le régime des immeubles non immatriculés, ceux-ci sont régies par les dispositions du code des droits réels (loi 39-08 du 22 novembre 2011),
- 2- Le régime des immeubles immatriculés, qui a été institué par le Dahir de 1913 puis complété et modifié par la loi 14-07 du 22 novembre 2011.

Le cadastre juridique au Maroc ne concerne que le régime des immeubles immatriculés.

Par ailleurs, la principale source du cadastre juridique marocain est l'**Act Torrens** ou plus précisément le « Real Property Act ». Comme expliqué ci-après, cette théorie porte sur le principe de ***la purge préalable à l'établissement du titre de la propriété***, qui fixe son nouveau point de départ et la débarrasse de tout droit réel ou charges foncières antérieures à l'immatriculation foncière.

Constitution du cadastre juridique au Maroc

Le cadastre juridique au Maroc se constitue d'une manière progressive. Son établissement est tributaire de l'avancement des demandes d'immatriculation au niveau du territoire national.

L'article 44 de l'arrêté visiriel du 4/juin/1915 stipule qu'il est en outre procédé au fur et à mesure de l'exécution des plans fonciers et en tous cas lors de leur vérification régulière à la confection de mappes foncières cadastrales ou tableaux d'assemblage destinés à recevoir le report successif des plans particuliers rattachés aux points de triangulation en vue de la constitution progressive du cadastre correspondant aux livres fonciers

Le système de l'immatriculation foncière au Maroc peut être présenté comme un système d'information du territoire où la conservation foncière et le cadastre sont des sous-systèmes.

- ***Le cadastre qui assure le côté technique de l'immatriculation foncière*** « établissement du levé, bornage, calcul de contenance, etc ». Il pourrait donc être défini comme un **système de représentation** officielle tant graphique que descriptive des biens fonds dans un territoire donné.
- ***le service de la conservation foncière qui assume la partie juridique*** notamment le maintien du registre foncier (à travers l'immatriculation, les opérations sur les titres fonciers, l'inscription des droits réels et des transactions immobilières).

En termes de systèmes d'informations géographiques :

Le service de la conservation foncière répondant aux questions

qui? et comment ?

Qui détient le droit de propriété
et comment il le détient ?.

IL est chargé de la partie juridique de l'immatriculation foncière:

- Reçoit les réquisitions d'immatriculation;
- Inscrit les actes sur le livre foncier après contrôle rigoureux
- Procède aux formalités de publicité; Porte des mentions sur le livre foncier
- Reçoit les oppositions;
- Conserve les documents relatifs aux Immeubles immatriculés;
- Met à la disposition du public l'information désirée;

- Suit la procédure de purge et décide l'immatriculation.

Le service du cadastre, quant à lui répond aux questions

où ?
et combien ?

Où se trouve la propriété (coordonnées des limites, situation, riverains, etc)
et la valeur de sa superficie.

Il est chargé de l'exécution des tâches qui lui incombent au sein de l'ANCFCC.
Généralement, ses attributions peuvent être résumées comme suit:

- Exécution des Opérations nécessaires à l'Immatriculation foncière. en particulier le bornage.
- Le levé topographique et l'établissement des plans de propriétés foncières.
- Contrôle et vérification des travaux topographiques effectués par les entreprises privées dans le cadre des marchés et du texte 1972.
- Délimitation des communes rurales, immeubles domaniaux, collectifs et forestiers;
- Participation aux études relatives aux structures foncières des exploitations agricoles par l'établissement des états et des plans parcellaires avant et après remembrement;
- Triangulation de 3ème et 4ème ordre;
- Polygonation des villes: • Mise à jour et archivage des documents techniques;
-Etc.

2. Le cadastre National

Le cadastre national a été créé au Maroc en vertu du Dahir de 4 juin 1973, et ce dans l'optique d'accompagner le vaste programme hydro-agricole lancé par le Ministère de l'Agriculture vers la fin des années 60.

Ce programme exigeait l'établissement d'un inventaire foncier général aussi complet que possible. Selon les dispositions de l'article 2 du dahir de 1973 instituant le cadastre national, celui-ci, couvre tous les immeubles quels que soient leurs statuts juridiques, et porte sur les indications suivantes :

- 1) Pour tous les immeubles: consistance matérielle, nature du sol et types de spéculations agricoles qui y sont pratiquées;
- 2) Pour les immeubles non immatriculés ou n'ayant pas fait l'objet d'une délimitation administrative homologuée: limites, superficies, propriétaires apparents et titulaires apparents des droits réels “.

Le cadastre national a vu le jour étant donné que les informations fournies par le cadastre juridique ne pouvaient guère renseigner les départements de l'agriculture sur les structures des zones à équiper (car l'immatriculation est **sporadique**) et sur la consistance des propriétés (car la mise à jour est **facultative**).

Ce type de cadastre permet:

- De déterminer, par commune rurale entière, les structures foncières pour les besoins du pays en matière de l'agriculture et de l'aménagement du territoire;
- De servir, le cas échéant, de support favorisant l'immatriculation groupée dans les zones cadastrées;
- De servir de base à la détermination de l'impôt foncier, le cas échéant.

Ce type de cadastre permet:

- De déterminer, par commune rurale entière, les structures foncières pour les besoins du pays en matière de l'agriculture et de l'aménagement du territoire;
- De servir, le cas échéant, de support favorisant l'immatriculation groupée dans les zones cadastrées;
- De servir de base à la détermination de l'impôt foncier, le cas échéant.

Documents établis par commune rurale cadastrée:

- Le registre parcellaire (ou fichier réel) contenant les numéros de compte des Propriétaires, sans leur noms, ainsi que toutes les caractéristiques des Propriétés;
- Le fichier personnel contenant les noms des propriétaires apparents, leurs numéros de compte et la surface;
- Le plan parcellaire graphique.

Domaines de l'utilisation du Cadastre National:

- Le développement agricole; connaissance des structures foncières pour la mise en valeur agricole, les statistiques agricoles, support facilitant l'obtention d'un crédit agricole;
- Les études et les actions en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire: établissement des documents, délimitation des communes.
- Construction des ouvrages d'art (barrages, ponts, bâtiments, etc.) et des réseaux routiers, ferroviaire, électrique, téléphonique, d'eau potable, etc.
- l'impôt foncier: imposition équitable se basant sur la détermination précise de l'assiette foncière.

3. L'Agence Nationale Foncière « AFN »

L'AFN a été créée en vertu du circulaire du Premier Ministre N° 338/C du 26 Août 1982. Cette entité qui est rattachée à l'ANCFCC assure deux missions perspectives, à savoir :

1. Etablir les Plans de Zoning des municipalités, des centres autonomes, des centres délimités et de leurs zones périphériques.
2. Collecter, conserver et diffuser les informations (forme, situation, consistance etc.), relatives aux terrains non bâtis appartenant à l'Etat (domaine public et privé), aux Habous publics, aux Guich et aux collectivités ethniques et locales, situés à l'intérieur des périmètres urbains des municipalités, des centres autonomes, des centres délimités ainsi qu'à l'intérieur de leur zone périphérique.

Organisation de la direction du cadastre



